

1500291-75.2019.8.26.0028

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... a tese excludente da culpabilidade:

Tráfico de Drogas - Prova segura - Tráfico de drogas demonstrado - Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos - Condenação mantida - Dosimetria - Reincidência - Tráfico privilegiado - Impossibilidade - Réu reincidente - Regime fechado mantido. Dano qualificado - Réu que arremessou um monitor da Delegacia no chão - Prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500291-75.2019.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500291-75.2019.8.26.0028

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2125884/2019 - Delegacia de Polícia de Aparecida, 1053/2019 - Delegacia de Polícia de Aparecida, 1054/2019 - Delegacia de Polícia de Aparecida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 190/192) contra ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, porque, segundo narra o Parquet no dia 14 de abril de 2019, por volta das 22h30, Rua Fillipo, nº 646, Vila Mariana, nesta cidade e comarca de Aparecida, o acusado, com animus necandi, tentou matar o policial militar Vanildo Marcelo de Carvalho, no exercício e em decorrência de sua função, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, dirigiu o veículo FIAT/TIPO 1.6 MPI, verde, 1995/1996, placas LCB 9881-TAUBATÉ/SP, em via pública, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Outrossim, consta que, logo após o evento supra, ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, deteriorou a viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, CHEVROLET/SPIN, branca, vermelha, cinza e preta, placas BRQ 7295-SÃO PAULO/SP.

Consta, por fim, que nas mesmas condições temporais supracitadas, na Rua Itaiguara, n. 200, Itaguaçu, nesta cidade e comarca de Aparecida, ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, tinha em depósito e guardava, que outrora adquiriu, para comercializar, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 5 tijolos de maconha (3.077,7g), 23 porções de maconha (25,01g) e uma porção a granel de maconha (275,95g).

Após o devido processo legal, ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA foi pronunciado (fls. 481/484 e 527/533) como incurso no art. 121, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos, do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada); no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado); no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e ainda o art. 309 da Lei 9.503/97 (direção sem habilitação).

Estando o feito em ordem, o réu foi submetido a julgamento popular nesta data. Na votação dos quesitos propostos, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos (art. 489 do CPP), após votar positivamente aos dois primeiros quesitos, decidiu que o réu não agiu com intenção de matar a vítima, votando negativamente ao terceiro quesito.

Logo, não havendo crime doloso contra a vida, porque assim decidido pelos jurados, resta prejudicada a votação dos demais quesitos e o julgamento do feito passa a ser de competência do juiz togado, nos termos do artigo 492, §1º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Da Imputação de Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos, do Código Penal):

Consigne-se, desde já, que com a desclassificação dos jurados, tem-se que os fatos narrados na denúncia configuram o crime de lesão corporal de natureza leve (CP, art. 129, caput, do Código Penal).

O crime de lesão corporal encontra-se previsto no art. 129, caput, do Código Penal, o qual tipifica a conduta de "Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem", cominando-lhe a pena de "detenção, de três meses a um ano".

Com efeito, o tipo objetivo do delito de lesão corporal consiste na conduta de causar dano à anatomia ou provocar perturbações fisiológicas ou mentais em alguém. O objeto da conduta é a integridade corporal, caracterizada pela inteireza do corpo humano, ou a saúde, consistente nas funções orgânicas, físicas e mentais.

Na situação sob julgamento, a materialidade do delito de lesão corporal resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), laudo de exame de corpo de delito referente à vítima (fls. 32/33), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o acusado foi o autor do delito em análise, conforme elementos supracitados, bem como pela prova oral.

O depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos colhidos no inquérito policial e na primeira fase do procedimento do Júri, evidenciam que o réu, na condução de automóvel, lançou o veículo em direção ao policial militar, que lhe dera ordem de parada.

No mais, a versão defensiva (no sentido de que não teria visto a viatura) é inverossímil e restou isolada nos autos, sendo ainda contraditória com as circunstâncias do fato.

Até porque, estando na condução de veículo automotor, cabia-lhe manter o cuidado necessário, seguindo as regras de trânsito, dirigindo com atenção e em velocidade compatível com a via.

Com efeito, a despeito das alegações da defesa, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar o juízo condenatório.

A conduta do réu causou ofensa à integridade física da vítima, caracterizando-se, assim, a lesão corporal de natureza leve. E tendo em vista que o Conselho de

Sentença, órgão julgador competente para os crimes dolosos contra a vida, afastou o animus necandi, imperioso reconhecer o crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, concluindo-se que o agente atuou somente com intenção de causar lesão corporal no ofendido.

Por derradeiro, consigne-se que o crime foi ainda praticado contra policial militar, no exercício e em razão de suas funções, razão pela qual deve incidir a causa de aumento prevista no art. 129, §12, do Código Penal.

Da imputação do crime de dano qualificado:

O crime de dano encontra-se previsto no art. 163 do Código Penal, o qual tipifica a conduta de "Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia", atribuindo-lhe pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Ainda, conforme disposto no parágrafo único, inciso III, do art. 163 do Código Penal, o crime de dano é qualificado, nas hipóteses em que o agente pratica o crime contra os bens integrantes do patrimônio público, abrangendo todos aqueles pertencentes à Administração Pública, sendo ou não de uso comum.

O aumento da reprimenda justifica-se porque quando o agente fere o bem público, sai de uma esfera particular, transcendendo a esfera patrimonial e atingindo a coletividade como um todo.

Na situação sob julgamento, a materialidade do delito de dano qualificado resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09) e pelo laudo pericial (fls. 108/113), o qual confirma o dano do tipo atritamento da lataria do flanco direito da viatura CHEVROLET/SPIN da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o acusado foi o autor do delito em análise, conforme elementos supracitados, bem como pela prova oral.

Nesse sentido, a vítima confirmou que o réu acelerou o veículo que conduzia, atingindo e causando danos na viatura. Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório, confirmou que, ao acelerar o veículo, "ouviu um estalo", o que confirma a causalidade de sua conduta com o dano.

Com isso, frente ao êxito da acusação em comprovar o dolo específico do réu, tendo em vista o ato de voluntariamente acelerar o automóvel contra a viatura, a condenação é a medida que se impõe.

Da imputação do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação:

O art. 309 da Lei n. 9.503/1997 tipifica a conduta de "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano", cominando ao delito a pena de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Na hipótese dos autos, a existência do crime está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição/apreensão (fls. 16/18) e pelo laudo pericial (fls. 108/113).

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o acusado foi o autor do delito em análise, conforme elementos supracitados, bem como pela prova oral e a própria confissão do acusado.

Ante o exposto, restou comprovado, pelo depoimento do policial e a confissão do acusado, do no dia e local mencionados na denúncia, ele conduziu sem habilitação veículo FIAT/TIPO 1.6 MPI, verde, 1995/1996, placas LCB 9881-TAUBATÉ/SP.

Para além disso, o depoimento dos policiais deixou claro que o acusado conduziu o veículo automotor de modo a gerar perigo de dano a terceiros, uma vez que imprimiu velocidade excessiva, incompatível com a via, além de direcionar o seu automóvel em direção ao policial e à viatura que estava estacionada no local.

Por todo o exposto, constata-se que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao supracitado tipo penal, uma vez que não apenas conduziu em via pública sem Permissão para Dirigir ou Habilitação, como também gerou perigo de danos aos transeuntes.

Da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06): O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na hipótese sob julgamento, a materialidade do delito acha-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), laudos de exames químico-toxicológico (fls. 95/97 e 98/100) bem como pela prova oral produzida nos autos, sendo certa também autoria.

Não há controvérsia acerca da apreensão das drogas na casa do acusado e da destinação destas para o tráfico.

Pois bem, diante do acervo probatório, é de se ressaltar que a considerável quantidade de drogas encontrada - 5 tijolos de maconha (3.077,7g), 23 porções de maconha (25,01g) e uma porção a granel de maconha (275,95g) -, somada ao fato de que em sua residência foram encontrados outros instrumentos acessórios ao tráfico (a exemplo da balança de precisão - fl. 101/103), evidenciam que o acusado detinha as drogas para a traficância.

Por outro lado, sendo a droga localizada, em grande quantidade, na própria residência do acusado, as teses defensivas no sentido de que os entorpecentes pertenciam a terceira pessoa (não identificada) ou que o acusado estava sendo coagido não convencem, eis que isoladas nos autos.

Aliás, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui entendimento consolidado de que, sem quaisquer provas das alegadas ameaças, não é possível acolher a tese excludente da culpabilidade:

Tráfico de Drogas - Prova segura - Tráfico de drogas demonstrado - Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos - Condenação mantida - Dosimetria - Reincidência - Tráfico privilegiado - Impossibilidade - Réu reincidente - Regime fechado mantido. Dano qualificado - Réu que arremessou um monitor da Delegacia no chão - Prova inequívoca do dolo - Insignificância - Não configuração - O tão-só fato de se cuidar de bem pertencente ao Estado, portanto indiretamente custeado por toda a coletividade, torna a conduta juridicamente relevante, independentemente do valor do bem - Inexigibilidade de conduta diversa - Inocorrência - Falta de provas de que o apelante corria algum perigo - Condenação mantida. Resistência - Inexistência de prova da violência ou ameaça do réu contra os policiais - Requisito indispensável para a configuração do crime - Absolvição de rigor. Penas - Agravante da calamidade pública não evidenciada - ausência de prova sobre ter o réu se favorecido daquela circunstância para o cometimento dos crimes - Precedentes - Afastamento com consequente diminuição das penas Recurso parcialmente provido para absolver o réu, quanto ao crime de resistência, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afastar a incidência da agravante da calamidade pública e reduzir a pena. (TJ-SP - APR: 15105663120208260228 SP 1510566-31.2020.8.26.0228, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 08/06/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/06/2021)

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes interestadual e falsa identidade. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Inconformismo em relação à dosimetria da pena: a) afastamento da compensação integral da agravante da reincidência e da atenuante da confissão; b) aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Recurso da defesa. Pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas em razão da incidência da causa de exclusão da culpabilidade da coação moral irresistível. Pedido de absolvição do delito de falsa identidade pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, porquanto inexistente o dolo específico para cometimento do delito em questão. Alegação de exercício de autodefesa. Pedido de reconhecimento do crime impossível. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) diminuição da fração de aumento em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006; c) fixação do regime inicial semiaberto para o tráfico de drogas; d) fixação do regime inicial aberto para o delito de falsa identidade. 1. Delito de tráfico de drogas. 1.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados

pelas testemunhas. Réu confesso. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Condenação mantida. 1.2. Invocação da causa de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade. Ausência de elementos comprobatórios das ameaças. 1.3. Impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Ausência de elementos a indicarem a ocorrência da mercancia ilícita dentro do transporte coletivo. Precedentes. 3. Dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas que comporta reparos. 3.1. Pena base corretamente fixada. Excessiva quantidade de entorpecente encontrada na posse do apelante. 3.2. Compensação integral entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. 3.3. Aumento desproporcional com relação à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. Alteração da fração para 1/5 (um quinto). 3.4. Regime fechado mantido. Réu reincidente. 4. Dosimetria da pena relativa à falsa identidade que não comporta reparo. 4.1. Impossibilidade de alteração do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Réu reincidente. Súmula 269, STJ. 5. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15015957120198260073 SP 1501595-71.2019.8.26.0073, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 21/08/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2020)

Imperioso destacar que versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados (auto de apreensão e exame químico-toxicológico).

Ademais, o réu também não nega que as drogas foram de fato apreendidas em sua residência.

Portanto, o acusado cometeu o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma descrita na denúncia.

Por derradeiro, não é caso de reconhecimento da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que se trata de réu reincidente (fls. 464/470).

Por conseguinte, comprovadas a materialidade e autoria dos delitos supracitados, a deflagração da responsabilidade penal é medida que se impõe, com o que passo, agora, à fase da individualização da pena.

Da dosimetria do crime de Lesão Corporal (Art. 129, caput, c/c §12º, Código Penal): Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, réu ostenta Maus antecedentes (fl. 464/470), tendo em vista a multiplicidade de condenações criminais com trânsito em julgado, sendo que um fato será considerado nesta primeira fase da dosimetria e outra como agravante da reincidência, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A propósito: “[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações transitadas em julgado para efeito de Maus antecedentes e reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores. [...]” (STJ - HC: 376254 SP 2016/0281761-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017). No mesmo sentido: STJ - AgRg no HC: 500384 SP 2019/0083475-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019; TJ-SP - APR: 00021303620178260270 SP 0002130-36.2017.8.26.0270, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 15/06/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/06/2020; e TJ-SP - APR: 00136394220148260278 SP 0013639-42.2014.8.26.0278, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 31/03/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2020.

A culpabilidade, enquanto reprovabilidade concreta da conduta do agente, também deve ser avaliada negativamente, tendo em vista o meio empregado (conduzir o veículo automotor em alta velocidade contra a vítima), o qual, apesar de ter causado apenas lesões leves – tendo em vista a reação rápida da vítima – gerou riscos elevados para a integridade física do ofendido, o que eleva o desvalor de sua conduta.

As demais circunstâncias judiciais previstas no Código Penal ou são inerentes ao tipo, ou não contam nos autos com elementos que permitam a sua valoração negativa ou já são objeto de fase autônoma da dosimetria.

Ante o exposto, elevo a pena mínima e fixo a pena-base em 6 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 464/470), razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 7 meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento do §12 do art. 129, tendo em vista que o delito foi praticado contra policial, durante e em razão do exercício de suas funções. Neste ponto, diante das circunstâncias graves do caso, entendo que a fração máxima de 2/3 é a única suficiente à individualização e adequada reprovação à conduta do réu.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva em 11 meses e 20 dias de detenção.

Da dosimetria do crime de Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, tem-se que o réu ostenta maus antecedentes, como já fundamentado. As demais circunstâncias judiciais ou são inerentes ao tipo penal ou não contam com elementos nos autos que permitam sua valoração ne, razão pela qual elevo a pena mínima em 1/6 e fixo a pena base em 07 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 07 meses de detenção.

Da dosimetria do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/1997):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, tem-se que o réu ostenta maus antecedentes, como já fundamentado. As demais circunstâncias judiciais ou são inerentes ao tipo penal ou não contam com elementos nos autos que permitam sua valoração ne, razão pela qual elevo a pena mínima em 1/6 e fixo a pena base em 07 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 07 meses de detenção.

Da dosimetria do crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse passo, destaca-se que a grande quantidade da droga justifica a elevação da pena.

Nota-se ainda que o réu ostenta maus antecedentes (fl. 464/470) como já fundamentado.

As demais circunstâncias judiciais previstas no Código Penal ou são inerentes ao tipo ou não contam nos autos com elementos que permitam a sua valoração negativa. Assim, elevo a pena mínima em 1/3 (1/6 para cada circunstancia negativa) e fixo a pena base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 464/470) e a atenuante da confissão (ainda que qualificada). Por outro lado, considerando que a reincidência é específica e que a confissão foi qualificada (isto é, acompanhada de tese de excludente de culpabilidade), prevalecerá a agravante, mas com um incremento menor na reprimenda.

Ante o exposto, elevo a pena base em 1/8 e fixo a pena intermediária em 7 anos e 6

meses de reclusão e 749 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 749 dias-multa.

Do concurso de crimes e outras disposições:

Os crimes de tráfico de drogas, condução de veículo automotor foram praticados mediante pluralidade de condutas.

Por outro lado, os crimes de lesão corporal e dano foram praticados mediante única conduta, distinta das anteriormente mencionadas, sem que se vislumbre desígnios autônomos, razão pela qual reconheço entre estas duas o concurso formal próprio. Assim, a pena do crime de lesão corporal deve ser acrescida de 1/6, em razão do concurso formal com o crime de dano, culminando, em relação a este, a pena de 1 ano, 1 mês e 18 dias de detenção.

No mais, é caso de reconhecimento do cúmulo material entre as penas de lesão corporal, tráfico de drogas e conduzir veículo automotor sem habilitação, na forma do art. 69 do Código Penal, o que totaliza a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano, 06 meses e 20 dias de detenção e 749 dias-multa.

Em razão do total da pena aplicada, fixo o regime inicial de cumprimento fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, considerando o montante aplicado, já computado o tempo de prisão cautelar (art. 387, § 2º do CPP) e as circunstâncias do art. 59, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, alínea 'a' do Código Penal. Além disso, o crime foi praticado com violência à pessoa (art. 44, I, CP).

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal).

Não havendo elementos concretos sobre a capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Do dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu ULISSES SERVULO ARAUJO DA SILVA pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, caput, c/c §12º; art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal; art. 309 da Lei n. 9.503/1997; no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma dos arts. 69 de 70 do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado; 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, inicialmente no regime semiaberto; e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA a anteriormente decretada em face do réu.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ). 4.5. Após o trânsito em julgado: a) Intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSCGJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença e encaminhe-se para a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a providência ao Juízo das Execuções Criminais (art. 482, das NSCGJ). b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TER (art. 398, II, das NSCGJ). c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão.

Sentença publicada em plenário nesta data.

Saem os presentes intimados. Registre-se e comunique-se.

Aparecida, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA